

1524443-04.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022)

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito objetivando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, mesmo que mediante a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a expedição de alvará de soltura em benefício da paciente. Não cabimento. Presença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524443-04.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524443-04.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277008/2021 - 73º D.P. JACANA, 20751295 - 73º D.P.

JACANA, 2277008 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAQUELINE CRISTINA SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

JAQUELINE CRISTINA SANTOS SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada pela prática o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 08 de outubro de 2021, por volta das 09h10, em via pública, na Rua Francisco Alves Bezerra, altura do nº 249, Bairro do Jaçanã, nesta cidade e Comarca de São Paulo, estaria trazendo consigo 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, com massa líquida de 250,1g (duzentos e cinquenta gramas e um decigrama), e 34

(trinta e quatro) porções de cocaína, com massa líquida de 9,1g (nove gramas e um decigrama), bem como guardando e mantendo em depósito, na residência situada na Avenida Edu Chaves, nº 1/735, casa 3, Parque Edu Chaves, nesta cidade e comarca, 11 (onze) embalagens contendo maconha, com massa líquida total aproximada de 14,234kg (quatorze quilos e duzentos e trinta e quatro gramas), 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de 9,4g (nove gramas e quatro decigramas), 04 (quatro) porções de crack, com massa líquida de 59,1g (cinquenta e nove gramas e um decigrama), e uma porção de LSD, com massa líquida de 1,02g (um grama e dois centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente citada (p. 156), a ré apresentou defesa preliminar (p. 144/155), que foi rejeitada (p. 157).

Durante a instrução processual, duas testemunhas foram ouvidas, interrogando-se a ré ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência, com condenação da ré, na forma da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação das penas base acima do mínimo legal, em razão da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, pela incidência da agravante da reincidência, pelo afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e pela imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição da ré, pela fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima, a imposição de regime inicial diverso do fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade (p. 188/204).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 05, pelo boletim de ocorrência de p. 06/12, pelo auto de exibição e apreensão de p. 25/27, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente de p. 30/38, pelo laudo de exame químico toxicológico de p. 170/176 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A testemunha Danilo Bezerra de Amorim da Silva, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento pela Rua Itamonte e, ao entrarem na Rua Francisco Alves Bezerra, avistaram três pessoas, dois homens e uma mulher, e conseguiram efetuar a abordagem da ré, que dispensou uma sacola com maconha e cocaína. Afirmou que a ré, com a chegada de sua genitora no local, confessou informalmente que as drogas apreendidas eram destinadas à venda no local e que, em sua residência, haveria maior quantidade de entorpecentes, além de insumos. Acrescentou que ela franqueou a entrada da equipe e os entorpecentes foram apreendidos, aproximadamente, 15 (quinze) quilos, além de dinheiro, anotações, insumos e celulares. Esclareceu que a ré jogou a sacola no chão assim que viu a viatura. Disse que a casa onde o restante do entorpecente foi encontrado ficava a quinhentos metros de onde ocorreu a abordagem. Reiterou que a mãe da ré presenciou a confissão da ré.

As declarações da testemunha Lucas Cardoso de Miranda, policial militar, foram no mesmo sentido das de seu parceiro de farda. Acrescentou que, ao avistarem a ré e os outros dois indivíduos, estavam bem próximos, aproximadamente cinco metros. Disse que a sacola dispensada pela ré foi apreendida pelo Amorim. Negou que tivessem qualquer informação sobre a residência onde o restante de entorpecente foi encontrado. Informou que as chaves do imóvel permaneceram no local, em razão da necessidade de perícia, e confirmaram a realização de pesquisa de antecedentes da ré. Afirmou que, em buscas no imóvel, ingressaram apenas na residência indicada pela ré, onde estavam seus documentos.

Interrogada, a ré negou a conduta criminosa imputada. Relatou que havia saído da casa da sua mãe, com quem mora, por volta de 07h00, para levar seu filho na creche, quando foi abordada pelos policiais. Afirmou que, assim que saiu de dentro da viela, os meninos estavam do lado de fora e, ao avistarem a viatura, correram, chegando a esbarrar em seu corpo, quase fazendo com que a motoca de seu filho caísse na valeta. Declarou que os policiais pegaram a sacola do chão e a chamaram. Respondeu que estava levando o filho na creche e perguntou o que estava

acontecendo. Disse que eles perguntaram quem eram os meninos que correram para dentro da viela. Afirmou que não sabia e que eles tinham visto que a sacola havia sido jogada pelos meninos. Pontuou que, indagada, confirmou a existência de antecedentes, momento em que os policiais questionaram acerca da propriedade da sacola. Negou que fosse dona da sacola. Declarou que mora na Rua Francisco Alves Bezerra. Afirmou que estava apenas com a mochila do seu filho nas costas. Acerca do imóvel situado na Avenida Edu Chaves, nº 1/735, casa 3, Parque Edu Chaves, disse que namorava um menino, de nome Alexandre, que fazia coisa errada. Narrou que o Alexandre pediu que lhe alugasse uma casa, pois tinha o nome limpo, e o fez. Aduziu que alugou a casa nº 1 e que dormia de vez em quando com ele. Contou que, ao ser abordada, os policiais já disseram "a casa caiu, nós já sabe com quem você namora e seu namorado já entregou tudo". Disse ter afirmado aos policiais que pediu para sua mãe pegar seus documentos na casa dela e, em seguida, eles a levaram até o imóvel que havia alugado para seu ex-namorado. Afirmou que não tinha visto os entorpecentes encontrados no imóvel, onde ia apenas para dormir. Declarou que sua mãe chegou a entrar em contato com seu ex-namorado informando o ocorrido, tendo ele dito que assumiria a responsabilidade, o que acabou não acontecendo. Não conhecia os policiais que efetuaram a prisão. Disse achar que os policiais a incriminaram por já ter passagem. Acrescentou que estava trabalhando em um salão, das 09h00 às 22h00.

Pois bem.

Sob o crivo do contraditório judicial, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré foram formalmente ouvidos e, sem substanciais divergências, ofertaram relatos compatíveis acerca do ocorrido, esclarecendo, em suma, que, em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram o momento em que a ré, em companhia de outros dois indivíduos, percebendo a presença policial, dispensou uma sacola com entorpecentes e tentou empreender fuga. Contaram, ainda, que a ré, uma vez abordada, confessou informalmente a prática do tráfico de drogas e informou a existência de mais entorpecentes em sua casa, acompanhando os policiais até o local.

Ante o caráter incriminador da prova, convém ressaltar, que, nos autos, inexistente elemento capaz infirmar o teor e a credibilidade dos depoimentos prestados, sendo certo que o simples fato de serem agentes do Estado não se mostra suficiente. Cabia à Defesa alegar e comprovar fato concreto capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). Nesse ponto, a alegação de que os policiais prestaram depoimentos do mesmo local não basta para enfraquecer a prova produzida, especialmente diante da compatibilidade com a versão apresentada em solo policial e da ausência de arguição de nulidade durante o depoimento ou mesmo posteriormente, ainda em audiência. Ademais, conforme declarado em interrogatório, a ré não conhecia os policiais, não havendo qualquer motivo para que pretendessem incriminá-la, mesmo cientes de sua inocência.

Ainda, pretendendo contrapor a versão apresentada pelos policiais ao longo da instrução, cabia à Defesa arrolar as supostas testemunhas da abordagem, das buscas e da confissão da acusada, ou mesmo indicar o real proprietário das substâncias, cuja identificação segue desconhecida. A omissão em adotar referidas providências torna extremamente frágil a tese de defesa.

Em verdade, a negativa de autoria da ré não convence e a versão apresentada não conta com mínimo respaldo probatório nos autos. Ora, é pouco crível que a ré,

responsável pela locação do imóvel onde encontrada grande quantidade de drogas e insumos, mesmo local onde costumava passar as noites, não tivesse conhecimento que contribuía ao tráfico de entorpecentes, mais especificamente na modalidade manter em depósito.

No mais, o exame químico-toxicológico de p. 170/176 resultou positivo para Tetrahidrocannabinol (THC), Cocaína e 2C-E (4-Etil-2,5-Dimetoxifeniletamina), isto é, de substâncias previstas nas listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS 344/98, sendo certo que a grande quantidade apreendida torna evidente sua destinação, a venda e consumo por terceiros, o tráfico.

Dessa forma, sendo certo que a ré, nas circunstâncias descritas na denúncia, trazia e mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é de rigor sua condenação nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Devidamente delimitada a conduta criminosa e sua autoria, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, inciso XLVI, da CF/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que, diante da quantidade, variedade e natureza das substâncias apreendidas, dentre elas cocaína, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, pelo que obtenho 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Ora, o delito envolve a apreensão de quantidade relevante de entorpecentes, fato que autoriza a majoração da pena base. Como já decidido pelo E. STF: "(...) É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Precedentes.(...)" (HC nº. 132.600/ES; Rel. Min. Dias Toffoli; Informativo 828).

Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço a reincidência específica da ré (proc nº 0091832-47.2012.8.26.0050 - p. 59/60) e fixo a pena em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência específica, bem como da quantidade e variedade de substâncias apreendidas com a ré.

Assim, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Imponho o regime inicial fechado para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, uma vez que, além de reincidente específica, as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal tiveram valoração negativa diante das condições particulares do delito em apreço, que envolveu relevante quantidade e variedade de entorpecentes.

A fixação do regime inicial não encontra fundamento apenas no quantum de pena privativa de liberdade, mas nas circunstâncias do crime e condições subjetivas, conforme prevê o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Além disso, o período de prisão cautelar é insuficiente para qualquer alteração do regime ora estabelecido. A quantidade de pena não autoriza, ainda, os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência CONDENO a ré JAEQUELINE CRISTINA SANTOS SILVA, qualificada nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A ré não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. O crime praticado é grave, envolveu grande quantidade e variedade de entorpecentes, dentre os quais cocaína, e não há notícias de alteração da situação fática que determinou a decretação da prisão preventiva pela decisão de p. 72/75, que deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, visando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ainda

que comprovado nos autos que a ré é mãe de criança menor de doze anos de idade, entendo que a situação é excepcional. A ré, reincidente específica, mantinha em depósito em imóvel de sua responsabilidade mais de 14 kg (quatorze quilos) de maconha, além de pequena quantidade de crack, LSD, balanças, cadernos e R\$ 1.300,00 em espécie, revelando a gravidade concreta do delito imputado e a própria periculosidade de Jaqueline, sendo pouco crível que a mercancia de vultuosa quantidade de drogas seja desenvolvida por pessoa sem qualquer ligação a criminalidade organizada. Ademais, não há prova nos autos de que a ré seja a responsável pelo filho. Nesse ponto, vale ressaltar que, em interrogatório, a ré afirmou que costumava dormir no imóvel utilizado como depósito das drogas, enquanto seu filho permanecia com sua genitora, o que permite a conclusão de que, em verdade, não seria ela a responsável pelos cuidados da criança.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus commissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Prisão domiciliar. Paciente mãe de criança. Apreensão de expressiva quantidade de drogas variadas e risco de reiteração delitiva. Excepcionalidade da situação constatada. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2294009-04.2021.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 02/02/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial da paciente, que, em tese, juntamente com o corréu NICHOLAS, tinha em depósito e guardava, para fins de comércio e consumo de terceiros, 247,15g da droga Cannabis Sativa L, 42,37g da droga cocaína, sob a forma de pó; 9,15g da droga cocaína, na forma de pedras de "crack", e 13,52g da droga THC, vulgarmente conhecida como "Skank", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Gravidade concreta dos delitos imputados à paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social, mormente diante da reincidência específica. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de eventuais penas. 4. Não cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. HC Coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal. Situação excepcional. Benefício que foi instituído pela chamada "Lei da Primeira Infância" (Lei 13.257/16) em favor da criança, para assegurar sua proteção integral, e não em favor da presa. 5. Ausência de comprovação de preenchimento de algumas das hipóteses do art. 318 do CPP. Paciente que não comprovou ser a única responsável pelos cuidados de filhos menores. 6. Demais questões (v.g. alegação de que paciente é inocente) relacionam-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, portanto, inviável seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. 7. Conhecimento parcial da ordem e denegação na parte conhecida. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2280969-52.2021.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos dos arts. 282, II e 312, caput. Prisão domiciliar. Situação excepcionalíssima, ressalvada pelo STF, no HC nº 143.641/SP e não abrangida pelo art. 318-A e B, que não tem caráter absoluto ou automático, mormente em se tratando do transporte de aproximadamente 4kg de maconha - 10 "tijolos". Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2296070-32.2021.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022)

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito

objetivando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, mesmo que mediante a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a expedição de alvará de soltura em benefício da paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Paciente que responde não somente por tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico (com dois adolescentes), sendo ambos os delitos duplamente majorados. A vultosa quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos na ocorrência (1.144 porções de maconha totalizando 4,19 kg de massa líquida, além de 7.500 eppendorfs de cocaína perfazendo 2,99 kg de massa líquida) denotam a gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, bem como a periculosidade por ela apresentada. Crimes perpetrados em situação excepcionalíssima, que afasta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, concedida em caráter coletivo pelo Excelso STF, em sede do Habeas Corpus n.º 143.641, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, afigurando-se insuficiente, outrossim, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262173-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2020; Data de Registro: 22/02/2020) Recomendo a ré ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhida. Autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos (salvo pequena amostra, que poderá servir como contraprova). Decreto o perdimento do montante apreendido (p. 25/27) em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Nada nos autos indica que sejam provenientes de trabalho lícito. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais. Custas ex lege. P.R.I.C.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA